TÀI LIỆU MẪU - CHƯA PHẢI VĂN BẢN BAN HÀNH

[TÊN DOANH NGHIỆP]

CHÍNH SÁCH NGHỈ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và quy trình đăng ký nghỉ

Mã tài liệu	HR-POL-LEAVE-01
Phiên bản	1.0
Ngày hiệu lực dự kiến	01/08/2026
Đơn vị quản lý	Phòng Nhân sự

Lưu ý sử dụng: Mẫu này được soạn cho mục đích tham khảo và thử nghiệm hệ thống quản trị tri thức. Doanh nghiệp cần điều chỉnh theo ngành nghề, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và quy định pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành.

Việt Nam, tháng 7 năm 2026

Kiểm soát tài liệu

Phiên bản	Ngày	Người soạn	Nội dung thay đổi	Phê duyệt
1.0	30/07/2026	[Họ tên]	Ban hành mẫu chính sách lần đầu	[Họ tên]

Mục lục

1	Mục đích và phạm vi áp dụng
2	Nguyên tắc chung
3	Các chế độ nghỉ
4	Quy trình đăng ký và phê duyệt
5	Quản lý số dư ngày nghỉ
6	Trách nhiệm của các bên
7	Vi phạm và xử lý ngoại lệ
8	Hiệu lực và rà soát

> **Cơ sở tham khảo pháp lý:** Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (có hiệu lực từ 01/01/2021, hiện được ghi nhận hết hiệu lực một phần); các văn bản hướng dẫn và pháp luật về bảo hiểm xã hội đang có hiệu lực. Khi ban hành, doanh nghiệp phải rà soát lại tình trạng hiệu lực và các quy định chuyên ngành.

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Chính sách này thiết lập cách thức quản lý thời gian nghỉ nhằm bảo đảm quyền nghỉ ngơi của người lao động, duy trì sức khỏe, cân bằng công việc - cuộc sống và bảo đảm hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

- Áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại [Tên doanh nghiệp], bao gồm nhân sự toàn thời gian, bán thời gian và người lao động thử việc trong phạm vi phù hợp.
- Đối với lao động thuê ngoài, chuyên gia, cộng tác viên hoặc nhân sự làm việc theo thỏa thuận đặc thù, chế độ nghỉ được thực hiện theo hợp đồng và quy định pháp luật tương ứng.
- Trường hợp thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động hoặc chính sách phúc lợi có quy định có lợi hơn cho người lao động thì áp dụng quy định có lợi hơn.

2. Nguyên tắc chung

- Việc nghỉ phải được đăng ký và phê duyệt theo đúng quy trình, trừ tình huống khẩn cấp không thể thông báo trước.
- Quản lý trực tiếp có trách nhiệm cân đối nhu cầu nghỉ với kế hoạch công việc, nhưng không được cản trở trái pháp luật quyền nghỉ của người lao động.
- Người lao động phải bàn giao công việc, cập nhật trạng thái và cung cấp thông tin liên hệ cần thiết trước khi nghỉ.

- Thông tin về lý do sức khỏe, thai sản hoặc hoàn cảnh gia đình được xử lý theo nguyên tắc bảo mật và chỉ chia sẻ cho người có thẩm quyền.
- Nghiêm cấm khai báo sai, làm giả chứng từ hoặc sử dụng ngày nghỉ sai mục đích để trục lợi.

3. Các chế độ nghỉ

3.1 Nghỉ hằng tuần

Người lao động được bố trí nghỉ hằng tuần theo lịch làm việc của đơn vị. Thông thường, doanh nghiệp áp dụng nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật; bộ phận vận hành theo ca được sắp xếp ngày nghỉ luân phiên.

- Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Nếu chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì bình quân một tháng phải có ít nhất 04 ngày nghỉ.
- Ngày nghỉ hằng tuần của từng bộ phận phải được công bố trong lịch làm việc hoặc nội quy lao động.
- Khi làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được bố trí nghỉ bù hoặc thanh toán theo quy định về làm thêm giờ và thỏa thuận áp dụng.

3.2 Nghỉ lễ, Tết

STT	Ngày nghỉ	Số ngày hưởng nguyên lương
1	Tết Dương lịch	01 ngày
2	Tết Âm lịch	05 ngày
3	Ngày Chiến thắng 30/4	01 ngày
4	Ngày Quốc tế Lao động 01/5	01 ngày
5	Quốc khánh	02 ngày
6	Giỗ Tổ Hùng Vương	01 ngày

Tổng số ngày nghỉ lễ, Tết theo lịch quốc gia là 11 ngày trong năm. Lịch nghỉ cụ thể do doanh nghiệp thông báo căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người lao động là công dân nước ngoài còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3.3 Nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương

Mức nghỉ	Đối tượng áp dụng
12 ngày	Công việc trong điều kiện bình thường
14 ngày	Người chưa thành niên, người khuyết tật hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục pháp luật
16 ngày	Công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục pháp luật

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng được tính ngày nghỉ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc.
- Cứ đủ 05 năm làm việc cho cùng một người sử dụng lao động, số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm 01 ngày.

- Doanh nghiệp có thể quy định lịch nghỉ sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước.
- Người lao động có thể thỏa thuận nghỉ nhiều lần trong năm hoặc gộp tối đa 03 năm một lần khi được phê duyệt.
- Ngày nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

> **Quy định nội bộ đề xuất:** Người lao động nên đăng ký nghỉ phép năm trước ít nhất 03 ngày làm việc; nghỉ từ 05 ngày liên tục nên đăng ký trước ít nhất 10 ngày làm việc để đơn vị chủ động bố trí nhân sự.

3.4 Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

Trường hợp	Thời gian nghỉ
Kết hôn	03 ngày
Con kết hôn	01 ngày
Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ của vợ hoặc chồng, vợ/chồng hoặc con qua đời	03 ngày

3.5 Nghỉ việc riêng không hưởng lương

- Được nghỉ 01 ngày và thông báo cho doanh nghiệp khi ông/bà nội, ông/bà ngoại, anh/chị/em ruột qua đời; cha hoặc mẹ kết hôn; anh/chị/em ruột kết hôn.
- Ngoài các trường hợp trên, người lao động có thể đề nghị nghỉ không hưởng lương và phải được người có thẩm quyền chấp thuận.
- Thời gian nghỉ không hưởng lương có thể ảnh hưởng đến tiền lương, phụ cấp, chuyên cần, thời gian tham gia bảo hiểm và quyền lợi khác theo quy định áp dụng.

3.6 Nghỉ ốm đau, thai sản và chăm sóc con

Nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và chăm sóc con được thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm xã hội, hồ sơ y tế hợp lệ và quy trình của cơ quan bảo hiểm. Phòng Nhân sự hướng dẫn hồ sơ nhưng không được yêu cầu người lao động cung cấp thông tin y tế vượt quá phạm vi cần thiết.

- Người lao động thông báo cho quản lý trực tiếp và Phòng Nhân sự sớm nhất có thể.
- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc tài liệu y tế phải được nộp đúng thời hạn.
- Trường hợp cấp cứu hoặc điều trị nội trú, thân nhân có thể thay người lao động thông báo ban đầu.

3.7 Nghỉ bù và nghỉ đặc biệt

- Nghỉ bù phát sinh từ làm thêm giờ chỉ được ghi nhận khi có xác nhận thời gian làm việc và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
- Doanh nghiệp có thể ban hành thêm nghỉ sinh nhật, nghỉ phúc lợi, nghỉ tang mở rộng hoặc nghỉ chăm sóc gia đình; các quyền lợi bổ sung phải được công bố bằng văn bản.
- Trong thiên tai, dịch bệnh, sự cố giao thông hoặc sự kiện bất khả kháng, Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền có thể ban hành phương án nghỉ đặc biệt hoặc làm việc từ xa.

4. Quy trình đăng ký và phê duyệt

1. Người lao động tạo yêu cầu nghỉ trên hệ thống nhân sự hoặc biểu mẫu được chỉ định, ghi rõ loại nghỉ, thời gian, lý do ở mức cần thiết và phương án bàn giao.
2. Quản lý trực tiếp xem xét kế hoạch công việc, nhân sự thay thế và phản hồi trong thời hạn 02 ngày làm việc.
3. Phòng Nhân sự kiểm tra số dư ngày nghỉ, chứng từ và điều kiện hưởng chế độ; các trường hợp đặc biệt được trình cấp có thẩm quyền.
4. Yêu cầu chỉ được xem là hợp lệ khi trạng thái trên hệ thống là "Đã phê duyệt", trừ trường hợp khẩn cấp được xác nhận sau.
5. Khi thay đổi hoặc hủy lịch nghỉ, người lao động phải cập nhật hệ thống và thông báo cho các bên liên quan.

> **Tình huống khẩn cấp:** Người lao động có thể thông báo qua điện thoại hoặc kênh khẩn cấp trong vòng 02 giờ kể từ giờ bắt đầu ca làm việc. Yêu cầu nghỉ và chứng từ phải được hoàn thiện ngay khi có thể.

5. Quản lý số dư ngày nghỉ

- Hệ thống nhân sự là nguồn dữ liệu chính thức về số ngày được hưởng, đã sử dụng, chờ duyệt và còn lại.
- Phòng Nhân sự đối soát số dư định kỳ; người lao động có trách nhiệm phản hồi sai lệch trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo.
- Việc chuyển ngày phép sang năm sau hoặc gộp nhiều năm phải được quy định rõ trong kế hoạch nghỉ hằng năm và phù hợp pháp luật.
- Khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm, việc thanh toán được thực hiện theo quy định pháp luật và hồ sơ chấm dứt hợp đồng.
- Không quy đổi thành tiền ngày nghỉ hằng năm trong thời gian quan hệ lao động, trừ trường hợp pháp luật hoặc chính sách có quy định rõ.

6. Trách nhiệm của các bên

Chủ thể	Trách nhiệm chính
Người lao động	Đăng ký đúng hạn; cung cấp thông tin trung thực; bàn giao công việc; bảo mật thông tin; quay lại làm việc đúng thời điểm.
Quản lý trực tiếp	Phê duyệt công bằng; bảo đảm nguồn lực; không gây áp lực để người lao động từ bỏ quyền nghỉ; ghi nhận tình huống khẩn cấp.
Phòng Nhân sự	Quản lý số dư; hướng dẫn hồ sơ; bảo mật dữ liệu; cập nhật pháp luật; báo cáo định kỳ và giải quyết khiếu nại.
Bộ phận tính lương	Tính lương, trợ cấp, khấu trừ và thanh toán ngày nghỉ theo dữ liệu đã được xác nhận.

7. Vi phạm và xử lý ngoại lệ

- Tự ý nghỉ, nghỉ quá thời gian được duyệt hoặc không thực hiện nghĩa vụ thông báo có thể bị xem xét theo nội quy lao động và quy trình xử lý kỷ luật hợp pháp.
- Mọi quyết định xử lý phải dựa trên chứng cứ, cho người lao động cơ hội giải trình và không được áp dụng phạt tiền hoặc cắt lương thay cho kỷ luật lao động.
- Ngoại lệ phải được phê duyệt bằng văn bản bởi Trưởng phòng Nhân sự và cấp quản lý có thẩm quyền, đồng thời lưu vết trên hệ thống.
- Người lao động có quyền khiếu nại về số dư, việc từ chối nghỉ hoặc cách áp dụng chính sách qua kênh nhân sự/bộ phận tiếp nhận phản ánh.

8. Hiệu lực và rà soát

Chính sách có hiệu lực từ ngày ghi trên quyết định ban hành và thay thế các hướng dẫn trước đây có cùng nội dung. Phòng Nhân sự rà soát tối thiểu mỗi năm một lần hoặc ngay khi pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, mô hình làm việc hoặc hệ thống quản lý nhân sự thay đổi.

> **Thông tin liên hệ:** Phòng Nhân sự - Email: hr@[ten-doanh-nghiep].vn - Điện thoại nội bộ: [xxxx].

--- HẾT TÀI LIỆU ---